

务是否具有同一性，其意欲承担的是独立的还是从属的债务；三是判断当事人关于义务履行顺位的真实意思。

第一，若第三人在承诺文件中具有担保的意思表示，且符合担保的法定构成要件，如具有效力上的从属性、债务范围的从属性、与主债务区分先后履行顺序、符合公司对外担保规则及担保主体限制等因素，一般应认定为担保。

第二，如果承诺文件中，第三人具有明确加入既存的债务关系、与债务人就其债务对债权人负连带之责的意思表示，一般应认定为债务加入。

第三，虽然目前实践中第三方增信文件多数可归入担保或债务加入，但也确实存在不能归入担保或者债务加入的情形。如果承诺文件中约定了第三人的义务或责任，而第三人的意思表示具有独立承担债务、创设新的债务、效力上独立于主债务、未区分债务履行顺位等因素的，则应认定为债权人与第三人间形成独立合同，债权人可根据承诺文件向第三人主张权利。此种情形下，承诺文件中虽可能使用“担保”“保证”等词句，但因其要素与传统意义上的担保不同，因此不能仅根据文义判断承诺文件性质。本案即为第三类情形。某电气设备公司出具的承诺书虽包括保证担保的表述，但承诺书“保证”的范围已不限于原合同买受人债务范围，且承诺书的效力不依附于原三份买卖合同，有其独立性，不符合担保的法定构成要件，应认为合同双方当事人之间达成新的独立合同，债权人可要求第三人依照其承诺内容承担责任。

编写人：河北省宁晋县人民法院 江楠 李建勋

三、买卖合同的履行

16

“背靠背”条款存在可被突破情形能否 成为拒绝支付货款的抗辩理由

——某建筑材料公司诉某建设公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区河池市中级人民法院(2023)桂12民终7号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某建筑材料公司

被告(上诉人): 某建设公司

【基本案情】

2017年某建设公司与第三方签订《项目承包合同》，约定由某建设公司承建有关项目。签订该承包合同后，某建设公司因承建该项目与某建筑材料公司签订了《混凝土购销合同》，约定由某建筑材料公司提供混凝土。2020年某建设公司向某建筑材料公司出具的《承诺书》载明：某建设公司尚有该项目混凝土货款金额588337.5元未向某建筑材料公司支付，承诺于2020年12月31日

前，向某建筑材料公司支付货款188337.5元；待该项目工程竣工结算审定后，某建设公司收到发包人支付的工程尾款后10日内向某建筑材料公司付清剩余货款金额40万元，并支付双方商定的资金占用费6万元。某建筑材料公司在承诺书空白处写明“同意该货款支付的履行方式”并加盖公司印章及签字确认。出具该承诺书后，某建设公司于2020年12月11日向某建筑材料公司支付了188337.5元，之后再未进行任何货款支付。某建筑材料公司向某建设公司索要剩余货款时，某建设公司以案涉项目尚未进行竣工结算审定，发包人尚未向其支付工程尾款为由拒绝了某建筑材料公司的付款请求。

【案件焦点】

某建设公司能否依据承诺书约定的“背靠背”支付条款，以第三方尚未向其支付工程尾款为由拒绝向某建筑材料公司支付货款。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区河池市金城江区人民法院经审理认为：依法成立的合同受法律保护。某建筑材料公司按期向某建设公司供应货物，某建设公司应向某建筑材料公司支付货款。某建设公司出具的《承诺书》中对付款的时间约定不明确，根据《中华人民共和国民法典》第五百一十一条第四项的规定，某建设公司出具《承诺书》后未能履行给付货款的义务，某建筑材料公司起诉主张要求其支付货款、资金占用费及逾期付款利息于法有据，应予以支持。

广西壮族自治区河池市金城江区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百一十一条及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第四款之规定，判决如下：

某建设公司支付给某建筑材料公司货款40万元及资金占用费(分段计算：
1. 2022年9月1日之前的资金占用费，以双方签订承诺书认可的6万元计付；
2. 以40万元为基数，从2022年9月2日起至实际清偿之日止，按年利率12%计付)。

某建设公司不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区河池市中级人民法院经审理认为：从本案实际情况出发，如将承诺书中的内容理解为关于履行条件的约定，则意味着在条件不成就时，某建设公司无须支付剩余货款，与其负有的付款义务不相符，就此而言，尽管承诺书关于剩余款项的支付约定从形式上看属于履行条件，但就其本质而言，仍然属于履行期限的约定。本案中，某建设公司在案涉项目已经竣工并出具审计报告具备结算条件后未按期收到案涉项目尾款的情况下，理应积极向案涉项目发包方要求支付尾款，但某建设公司无充分证据证实其已经积极向项目发包方主张项目尾款，可推定某建设公司怠于行使其权利导致案涉剩余货款迟迟无法支付，某建设公司与某建筑材料公司关于案涉货款的履行已经超过合理期限，某建筑材料公司有权请求某建设公司立即履行，一审法院予以支持并无不当。综上所述，某建设公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

据此，广西壮族自治区河池市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

“背靠背”支付条款大量存在于买卖合同、建设工程施工合同等领域；建设工程款与买卖合同货款之间的“背靠背”支付条款虽存在差异，但二者也存在重合的部分，即出卖人向工程承包人供货，付款条件为业主向承包人支付工程款后再支付货款。仅从买卖合同“背靠背”支付条款的裁判思路上看，司法实践中对“背靠背”支付条款的效力、性质等问题的认定尚有争议，认定“背靠背”支付条款有效为主流意见，但无论认为该条款约定属于附条件支付还是附期限支付，均对供应商造成了较大的资金压力。本案的核心问题在于是否存在供应商可突破“背靠背”支付条款约定请求立即支付货款的情形，使其摆脱支付条款带来的困境。

审判实践中，买卖合同中处于优势地位的合同一方利用“背靠背”支付条款实质排除合同相对方的主要合同权利或存在其他有损对方利益的情形下，相

对方可在以下几种情况下突破“背靠背”支付条款主张权利。

一、合同无效

根据《中华人民共和国民法典》第五百零七条的规定，合同不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。“背靠背”支付条款不属于解决争议方法的条款，因此，如相关合同整体无效则“背靠背”支付条款亦无效，且“背靠背”支付条款也不属于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条规定中关于参照实际履行的合同结算建设工程价款内容。此时可突破“背靠背”支付条款支持权利人要求支付款项的诉请。本案中，双方《混凝土购销合同》及承诺书均不存在合同无效的情形，则应认定其中“背靠背”支付条款有效。

二、“背靠背”支付条款约定不明

“背靠背”支付条款的表述明确与否也将影响该条款可否被突破。如仅约定了在业主不及时支付款项的情况下，供应商愿意放弃追究承包方违约责任，但并未约定承包方可以因此不向供应商支付货款的，供应商仍有权要求承包方支付货款。本案如将“背靠背”支付条款认定为附条件的约定，则意味着在条件不成就的时候，某建设公司无须支付剩余货款，与其负有的付款义务不相符，也与合同目的及立法精神不相符，则案涉“背靠背”支付条款应认定为某建设公司未履行付款义务所设定的期限。某建设公司对尚欠货款并无异议，且认可工程已经竣工并审计但未收到工程尾款，发包方向某建设公司履行付款具体时间不确定，则某建设公司与某建筑材料公司关于货款的支付约定期限亦不明，某建筑材料公司有权随时主张权利。同时，就买卖合同本质而言，双方并无发包方若不支付工程尾款则某建设公司即不再向某建筑材料公司支付货款的意思表示。因此，某建设公司关于案涉“背靠背”支付条款已经明确约定货款支付条件，现条件尚未成就故不应支付货款的主张不能成立。

三、承包方急于主张其权利

根据《中华人民共和国民法典》第一百五十九条的规定：附条件的民事法

律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已经成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。实践中，承包方往往基于长期合作等原因，一定程度上存在容忍业主违约的情况，怠于行使其到期债权。在此情况下，承包方又以尚未收到工程款为由主张货款支付条件尚未成就拒不支付供应商货款，意味着如承包方对发包人的债权不能实现将导致供应商的债权永远无法实现，“背靠背”支付条款对供应商显失公平。故如承包方怠于主张到期债权应视为货款支付条件已经成就，供应商可突破“背靠背”支付条款要求承包方立即支付货款。本案中双方虽约定某建设公司以收到工程尾款为付款条件，但案涉项目已经竣工并出具审计报告，已经具备结算条件，而某建设公司未积极与项目发包方进行结算，也未在合理期限内以诉讼或仲裁的方式主张工程款，可推定某建设公司怠于行使其向发包方请求支付项目尾款的权利，理应承担不利后果。如认定某建设公司付款条件不成就的抗辩理由成立将导致某建筑材料公司收款周期无限拖延，有违公平与诚信原则。故某建筑材料公司突破案涉“背靠背”支付条款诉请某建设公司立即支付剩余货款应予支持。

四、业主无财产可供执行

在承包方积极主张债权但由于业主经济状况导致债权无法执行到位或业主破产清算的情况下，虽然买卖合同约定的“背靠背”支付条款应属有效，但根据业主方无财产可供执行的现状，买卖合同如继续适用“背靠背”支付条款将导致因承包方长期难以实现工程款债权进而迟迟无法履行货款支付义务，造成承包方与供应商利益明显失衡，与诚实信用原则、等价有偿原则、公平正义原则不符。此时，应支持供应商突破“背靠背”支付条款向承包方主张立即支付货款。

综上，买卖合同中的“背靠背”支付条款有效，可视为附期限的约定。但在实践中应综合考量“背靠背”支付条款约定是否清晰具体，承包方是否积极主张其权利等因素决定是否存在可突破“背靠背”支付条款的情形。综合考量上述因素，本案某建设公司关于货款支付条件尚未成就的抗辩理由不成立，法院确认支持某建筑材料公司要求某建设公司立即支付剩余货款的诉请。

二手车交易中，出卖车管所审核登记的 篡改车架号车辆的一方是否违约

—— 某车行、周某诉刘某、段某买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

湖南省益阳市中级人民法院(2023)湘09民终836号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某车行、周某

被告(被上诉人):刘某

被告(上诉人):段某

【基本案情】

某车行系个体工商户，其登记的经营者为周某，周某与宋某某系合伙关系。2020年12月16日，宋某某与刘某签订了一份《车辆转让协议》，合同约定：买方以29.4万元的价格向卖方购买一辆汽车，卖方保证手续正规能落档，如不能落档，买方有权退车退款。合同签订后，周某分四次转账，共计29.4万元。某车行购买案涉车辆后，周某将该车辆转售给了莫某。2020年12月18日，案涉车辆转移登记在莫某名下。2022年8月18日，桂林市车管所将案涉车辆扣押。2022年8月22日，桂林市公安局交通警察支队因案涉车辆合格证系伪造作出撤销案涉车辆机动车登记的决定书。之后，莫某将某车行、周某诉至湖南省长沙市天心区人民法院要求解除合同退还购车款，因合同目的无法实现，该

案判决后，某车行、周某于2022年11月11日与莫某达成和解协议，由周某向莫某退还了购车款和案件受理费。现某车行、周某以案涉车辆合格证系伪造，致使双方的车辆买卖合同目的不能实现为由，要求刘某、段某赔偿损失。

【案件焦点】

二手车交易中，在车架号被篡改的情况下，经过车管所的审核登记后，是否能够证明出卖方已经履行了保证标的物符合质量要求的合同义务，即免除出卖方的瑕疵担保责任。

【法院裁判要旨】

湖南省沅江市人民法院经审理认为：二手车交易中，在车架号被篡改的情况下，即使车辆已经过车管所的审核登记，且无证据表明车架号的篡改系出卖方所为或出卖方知情，亦不能免除出卖方的瑕疵担保责任，出卖方仍应当承担违约责任。本案中，案涉《车辆转让协议》中约定“卖方保证手续正规能落档，如不能落档，买方有权退车退款”，且二被告向原告某车行出售的案涉车辆因车辆合格证系伪造被车辆管理部门锁定、扣押并撤销机动车登记，原告某车行已无法对案涉车辆进行占有、使用和转让，合同目的已经无法实现，二被告作为案涉车辆的出卖人，违反了法定的标的瑕疵担保义务，构成违约，故对二原告要求解除案涉《车辆转让协议》的诉讼请求，本院依法予以支持。关于二原告要求退还购车款29.4万元的问题，因二被告已于2020年12月18日将案涉车辆交付原告某车行，原告某车行于同日对案涉车辆进行了销售转让，并由案外人莫某使用，故应适当计算折旧费或使用费。

湖南省沅江市人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五百六十三条、第五百六十六条、第五百九十五条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、确认原告某车行与被告刘某、段某于2020年12月16日签订的《车辆转让协议》依法解除；

二、由被告刘某、段某于本判决生效之日起十日内向原告某车行、周某返还购车款25.8万元；

三、驳回原告某车行、周某的其他诉讼请求。

某车行、周某、段某不服一审判决，提起上诉。

湖南省益阳市中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点有三个：(1)本案原告主体资格是否适格；(2)一审判决扣除车辆使用费3.6万元是否正确；(3)本案是否应当移交公安机关立案侦查。

关于争议焦点一，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。买卖合同关系的主体是出卖人和买受人两方当事人，出卖人应是按照约定交付标的物并转移所有权的人，买受人应是支付价款并接受标的物所有权的人。本案中，案涉车辆的购车款系周某向刘某、段某转账支付，随后案涉车辆又以某车行的名义出卖给了案外人莫某，应认定某车行为案涉买卖合同的实际买受人。本案中某车行作为个体工商户可作为民事诉讼当事人，周某作为某车行的经营者对本案涉及的民事权益享有管理权，其作为原告向法院起诉亦不违反法律的规定。综上，本案原告主体适格，段某关于某车行、周某并非本案适格原告的上诉理由不能成立，不予采纳。

关于争议焦点二，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。案涉买卖合同解除后，刘某、段某应向某车行、周某返还购车款。转让协议签订后，某车行、周某虽未实际使用案涉车辆，但其将案涉车辆销售给案外人莫某获取利润，莫某实际使用了案涉车辆造成车辆折损，且湖南省长沙市天心区人民法院在另案中酌情认定由莫某承担车辆使用费3.6万元，一审根据生效判决及本案实际情况扣除车辆使用费3.6万元并无不当，予以维持。段某关于以每日500元的标准计算车辆损失费的上诉请求，没有事实和法律依据，不予支持。

关于争议焦点三，段某未提供充分的证据证明公安机关就案涉车辆合格证系伪造的相关经济犯罪进行了立案。即便公安机关确已立案，段某仅系报案人

而非公安机关立案侦查涉嫌诈骗罪的主体。本案系买卖合同纠纷，案涉车辆合格证系伪造是否构成诈骗罪不影响本案实体审理及本案民事责任的承担，本案不适用《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的相关规定，故段某提出本案应裁定驳回起诉，将案件移交公安机关立案侦查的上诉理由不能成立，不予采纳。

湖南省益阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的重点在于在二手车买卖合同中，车辆管理部门的审核登记能否免除出卖人的瑕疵担保责任。瑕疵担保责任，是指出卖人因交付标的物存在瑕疵而应当承担的法定无过失责任，包括权利瑕疵责任与物的瑕疵责任。由于二手车交易中，信息不对等，消费者或者购买方对于车辆是否存在权属纠纷、车辆车况是否有瑕疵、车辆手续是否符合国家法律规定等情况难以全面把握。若车辆存在此等问题，车辆很可能会被司法机关查封、扣留或者强制执行，从而导致车辆无法被占有和使用。

虽然一般情况下，二手车交易的双方会在车辆管理部门办理车辆变更登记手续，但是车辆管理部门对于车辆的登记并非法律上的车辆确权依据，只限于对登记行为、非安全技术性事项的形式审查，以法定登记申请材料、证明文件齐备为原则，对其真实性与合法性予以审查，通常以登记机关工作人员的个人经验判断和识别能力为标准，仅能对于明显、重大违法事项进行排除，所以不能免除出卖方对于标的物的瑕疵担保义务。因此在二手车交易中，车辆出现质量或者权利瑕疵，即使无证据表明车架号的篡改系出卖方所为或出卖方知情，除非已经明确告知购买方，否则都应当承担瑕疵担保责任。

《中华人民共和国民法典》中已规定有各种类型的登记，大致分为三种：第一种为经过登记产生民法上的权利，如不动产物权登记；第二种为经过登记具有对抗效力，如机动车、船舶登记；第三种为管理类型登记，如租赁合同备

案登记。在实践中一般具有两种审查模式，形式审查和实质审查。从《中华人民共和国民法典》的相关规定来看，登记机关的审查一般有查验、询问，必要时可实地查看等方式，可以看出，《中华人民共和国民法典》中的大多数登记行为系形式审查，即行政机关对审查与其专业职能存在密切关联性的申请材料，有一定的鉴别能力即可，故法院在审理民事案件的过程中，如出现登记行为，应当考虑该登记行为的相关因素，如登记条例、登记审查要件等，来判断当事人对于行政机关登记行为是否产生了足够的信赖利益，从而谨慎认定是否可以免除合同出卖方的瑕疵担保义务。当然即使产生了足够的信赖利益，对于要求行政机关承担责任的请求，亦不应当在民事案件中审查，因为该责任非民事责任，一般为国家赔偿。

编写人：湖南省沅江市人民法院 杜首进

善意取得的认定

—— 陈某诉唐某、肖某买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省高级人民法院(2023)鲁民终1057号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 陈某

被告(被上诉人): 唐某、肖某

【基本案情】

2021年5月8日，唐某和陈某签订《渔船买卖协议》，约定唐某向陈某转让渔船，船价21.68万元，已付定金13.18万元，剩余船款过完户一次性付清。限期5月23日过户，过期不过户唐某从原船价扣除2.8万元，剩余船款过户完付清，过户期限不能超过2021年，在此期间2021年1月以后国家所有政策补助归陈某所有。船舶的维修保养费用过户之前由唐某承担，过户之后由陈某承担。陈某驾用船只，造成的损失由唐某100%承担。过期不过户，每年唐某给陈某船舶总价违约金20%。到期不过户，无条件将船钱退回给陈某，并且付船款总额的20%违约金，船物归原主。陈某在庭审中主张此处的“到期”是指2021年5月23日。

山东省青岛市黄岛区人民法院于2020年8月19日受理了肖某诉唐某离婚后财产纠纷，并判决肖某和唐某对渔船各享有1/2份额。此后，因双方未分割渔船，肖某再次起诉请求唐某向肖某交付渔船，山东省青岛市黄岛区人民法院于2022年1月18日立案受理。该院于2022年5月16日作出民事判决书，判决渔船归肖某所有，唐某于判决生效之日起十日内将船舶交付肖某。2022年9月15日作出执行裁定书及协助执行通知书，将渔船解除查封并过户到肖某名下。2023年1月9日，该船变更所有权登记，登记权利人为肖某。在该案执行过程中，陈某提出执行异议，请求中止执行，该院作出执行裁定书，驳回了陈某的异议请求。山东省青岛市黄岛区人民法院于2023年2月14日作出执行裁定书，载明“因案外人陈某对该渔船的交付提出异议，异议程序正在审理中，为防止涉案渔船权属转移，现对该渔船予以查封”，裁定“查封登记在肖某名下的渔船。查封期间自2023年2月14日起至2025年2月13日止。查封期间被查封财产由异议人陈某保管，未经本院允许不得买卖、转移、损坏被查封财产”。

【案件焦点】

1. 案涉《渔船买卖协议》的效力；2. 案涉《渔船买卖协议》能否继续履行；3. 陈某主张善意取得船舶所有权能否成立。

【法院裁判要旨】

青岛海事法院经审理认为：本案应重点把握以下关键问题。

第一，2021年5月8日，陈某与唐某签订了一份《渔船买卖协议》。对5月8日的合同是否系双方的真实意思表示，陈某予以确认，唐某不予认可，主张是被逼签署，但是其未能提交证据证明其签署该份协议受胁迫，本院认为该书面协议是双方当事人的真实意思表示，合法有效。

第二，对于《渔船买卖协议》的约定，法院认为，应当从以下几个层面分析：第一层面，先约定限期5月23日过户，过期不过户船价降低2.8万元。第二层面，过期不过户，每年唐某给陈某船舶总价违约金20%。第三层面，到期不过户，无条件将船钱退回给陈某并且付船款总额20%违约金，船物归原主。由此可见，无论在哪个层面下，都以“到期不过户”的事实能够发生作为成就条件。

本案的事实为，涉案船舶已经被青岛市黄岛区人民法院判决属于肖某所有，并且已经进行了船舶所有权变更登记手续，故案涉合同的过户已经不可能完成，第三层面下的适用条件已经符合，应当适用该内容，陈某有权向唐某要求返还已经支付的船款并承担违约金。因此，法院认为，案涉《渔船买卖协议》已经不能继续履行渔船过户，按照约定双方互相退钱退船，唐某承担违约金。

第三，本案中，唐某擅自出卖其与肖某的夫妻共有财产，构成无权处分，虽肖某作为实际共有人没有登记，其共有所有权不得对抗善意买受人，但陈某主张其善意取得船舶所有权仍不能成立，理由如下：主张善意取得须同时具备两个条件，本案并不满足。首先，根据上文所述，案涉《渔船买卖协议》签订时，船舶处于查封状态，并在有关机关登记公示，作为价款较高的特殊动产，陈某买受前未进行查询，未尽审慎义务，不能认定其为善意。其次，涉案渔船虽交付陈某使用，但根据双方的约定无法得出系以转移船舶所有权的意思而为的交付，应理解为双方约定所有权能否转移以船舶能否过户为条件，且唐某在另案中陈述涉案船舶系出借，因此自己不直接占有。故根据已查明的事实，涉案船舶不符合善意取得的条件，本院不予支持。

青岛海事法院依照《中华人民共和国民法典》第三百一十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、驳回原告陈某对被告唐某的诉讼请求；

二、驳回原告陈某对被告肖某的诉讼请求。

陈某不服一审判决，提起上诉。

山东省高级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、善意取得制度中“善意”的认定标准

对于善意的认定，我国学理上与司法实践中基本采取了要求第三人对处分人无处分权“不知且不应知”的标准，善意指不知登记错误且对不知无重大过失。^①

船舶属于特定化程度高、价值巨大且交易烦琐的特殊动产。对于特殊动产（船舶）基于法律行为的物权变动，《中华人民共和国海商法》第九条、《中华人民共和国民法典》第二百二十五条规定登记为对抗要件，民法典虽然未将船舶规定为登记生效，但我国的船舶登记是有公信力的，也存在赋予船舶登记公信力的立法取向，且船舶本身作为价值较高的特殊动产，这都对买受人善意的认定提出了较高的要求。

本案即为例证，案涉渔船原登记在唐某名下，但属于唐某与肖某原婚姻关系存续期间的夫妻共同财产，唐某未经肖某同意擅自出卖案涉渔船的行为构成无权处分。陈某与唐某于2021年5月8日签订《渔船买卖协议》时，案涉渔船已于当年3月被黄岛区法院裁定查封是客观事实，且相关协助执行通知已送达至相关单位，陈某作为案涉渔船买受人，未尽审慎查询义务，不能认定为善意。

^①孟勤国、蒋光辉：《论不动产善意取得的善意标准及善意认定》，载《河南财经政法大学学报》2013年第3期。

同时，案涉渔船总价216800元，陈某只是支付船款定金131800元，且依据《渔船买卖协议》，双方明确约定在一定期限内未能过户则船钱各归原主，即案涉渔船的“交付”并不产生船舶所有权转移的法律效果。陈某“善意取得”的主张不能成立。因此，当买卖标的物为船舶类特殊动产时，“善意”的认定标准应当从严把握，不能仅凭“交付”认定船舶所有权已经发生转移，应当结合交易时间、交易价格、交易习惯、标的物登记公示情形等因素综合判断是否构成“不知且不应知”。交易时间发生在船舶已被其他法院查封之后，买方支付的价款远低于合同约定的交易总价，买卖合同明确约定在一定期限内未能过户则船钱各归原主，综合这些因素可以认定不构成“不知且不应知”的“善意”。

二、合同是否能继续履行

根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。可以看出“继续履行”在违约责任承担方式上居基础地位，法律之所以要作出这种位序选择的规定，是由于继续履行更有利于促进实现当事人的合同目的，更有利于维护当事人的信赖利益和交易安全。继续履行在学理上又被称为强制实际履行，是指债务人不履行合同或者履行合同不符合约定时，债权人请求法律强制其按合同约定，继续履行合同义务。

但继续履行合同需满足一定的法律和事实条件，如果诉争合同在法律上或者事实上不能履行，债务的标的的不适于强制履行或者履行费用过高，债权人在合理期限内未要求债务人履行非金钱债务，则守约方不能要求继续履行。一般而言，“法律上或者事实上不能履行”是指完全不能履行，法律上的不能是指由于法律禁止的原因，因而合同不能履行；而事实上不能，是指合同在事实上已经丧失了履行的实际可能性，譬如，标的物已经发生毁损灭失。这些不能履行的情形，既可能是由于不可归责于当事人的不可抗力所致，也可能是由于一方的违约所致。

本案中，出卖人到期未完成过户，构成违约，且案涉船舶已经被青岛市黄岛区人民法院判决属于肖某所有，也已经完成船舶所有权变更登记手续，出卖

人事实上已经无法再履行协助过户义务。肖某作为案涉船舶所有人也不具有协助过户义务，其并非案涉《渔船买卖协议》的一方当事人，且买受人也未构成善意取得，无权要求肖某承担任何协助义务。

因此，合同能否继续履行应当严格依据法定情形，并结合实际履行可能性、经济合理性和公平原则综合判断。当买卖合同标的物的权属已被其他法院生效判决所认定，且履行完毕登记机关的所有权过户手续，买卖合同的履行在事实上已经丧失了实际可能性时，应当认定合同不再继续履行，由违约方承担违约责任。

编写人：青岛海事法院 王爱玲

合同仅约定质保期时，质保期与检验期的联系与区别

——某畜牧公司诉某工程材料公司买卖合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省张家界市中级人民法院(2023)湘08民终684号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):某畜牧公司

被告(反诉原告、被上诉人):某工程材料公司

【基本案情】

2020年11月20日、11月29日、11月30日、12月7日，某畜牧公司(甲方，买方)与某工程材料公司(乙方，卖方)分四次签订了采购合同，合

同约定：(1)某畜牧公司向某工程材料公司购买各种规格和型号的土工布，合同第二条为质量标准。(2)货到现场后，由甲方相关部门进行产品验收和外观质量查验。(3)货到现场后，甲方对每批次土工布不定时、随机抽检两次，双方现场见证取样，送到国家级产品质量检测中心进行检测，抽检相关费用由乙方承担。检测单位由甲方指定且无须告知乙方。每次检测结果均为终局结论，不复检。第三条质保期和售后服务：乙方对产品免费保修一年，并免费提供维修所需材料，免费保修期自产品质量调试验收合格之日起算……第四条第二款规定剩余当批次货款总金额的5%作为质保金，即乙方履行质保义务的履约保证金。质保金为期一年，质保期内若不存在任何质量问题，且乙方无其他任何违约行为的，质保期届满后甲方予以无息给付。

2020年12月3日、12月13日、12月24日，2021年1月14日，某工程材料公司分别向某畜牧公司所有的甲项目、乙项目、丙项目、丁项目所在地供应共计100800平方米土工布(19800平方米+18000平方米+18000平方米+45000平方米)，均由收货单位某畜牧公司在发货单上签收并注明了收货日期，除丁项目外，其他三处项目收货地另行在《材料到货通知验收单》上确定了土工布数量、检验项目为质量和数量、验收结果为合格，某畜牧公司的工程师、仓管员、招采员均签字确认并加盖了公司公章。在某工程材料公司向某畜牧公司出具增值税普通发票后，某畜牧公司向某工程材料公司支付了土工布货款。

某畜牧公司在自行抽检土工布后，于2022年1月14日通过邮箱向某工程材料公司送达《关于土工布质量不达标的告知函》，载明：某工程材料公司供货的土工布抽检规格均不合格，其中甲项目、丙项目、丁项目的规格为200克每平方米，乙项目的规格为235克每平方米，某畜牧公司要求某工程材料公司支付违约金78477元，要求两日内予以书面回函并派人处理解决上述质量问题。次日，某工程材料公司针对某畜牧公司的告知函发出《说明函》一份。

2023年3月，某畜牧公司以土工布质量问题向法院提起诉讼，后于2023年4月20日申请对案涉4份买卖合同项下的土工布产品质量进行鉴定。法院依法委托某检测公司进行土工布产品质量鉴定，鉴定报告认定某畜牧公司指认的

4份买卖合同项下的案涉土工布产品存在质量问题。

另查明，某畜牧公司在庭审中陈述堆放在某地的93卷土工布系从别的项目地运送至该地。堆放的其他厂家的土工布同样无产品标识及其他产品信息。

某畜牧公司称，为不延工期，于2022年10月12日与某工程材料公司签订了《土工布采购合同》，向其购买了12600平方米的400克每平方米土工布，于2022年11月25日支付货款，交易摘要为付甲项目土工膜土工布到货款。另于2022年12月5日向某工程材料公司共支付1.98万元，交易摘要为付丙项目土工膜到货款。某畜牧公司认可使用了案涉土工布，对使用的土工布也认为存在质量问题，但未向法院说明具体使用数量。

【案件焦点】

1. 案涉4份《土工布采购合同》中的土工布质量是否符合合同约定；2. 《产品质量鉴定报告》的鉴定结论是否能够证明案涉土工布质量问题。

【法院裁判要旨】

湖南省慈利县人民法院经审理认为：本案需要重点把握以下几个问题。

一、案涉4份《土工布采购合同》中的土工布质量是否符合合同约定

某畜牧公司在收货后初检合格，是对产品到货验收和外观质量验收，后约一年时间才自行抽检，认为土工布的规格型号不符合合同约定的400克每平方米，而土工布规格型号400克每平方米的检验不必凭借特殊的工具、仪器等设备或者有赖于有关专家的专业分析和判断，只需通过称重等简单方式就能发现标的物规格型号不符合合同约定，检验难度低，故本院依据本案的实际情况确定案涉土工布的合理检验期限为收货后一个月内。某畜牧公司在收货后自行抽检，收货一年后才函告某工程材料公司，再时隔一年多申请对土工布质量进行鉴定，已明显超过合理检验期限，严重违背诚信原则，某畜牧公司在合理检验期限怠于通知某工程材料公司，视为标的物的质量符合约定。

二、《产品质量鉴定报告》的鉴定结论是否能够证明案涉土工布质量问题

第一，因某畜牧公司已对案涉土工布的外观质量进行验收，就有责任举证

检验样品系某工程材料公司供货的土工布，但某畜牧公司举证不充分，故鉴定报告的检验样品不能证明是某工程材料公司供货的土工布。第二，在庭审过程中，某畜牧公司自认于2022年10月向某工程材料公司等供应商另行购买了土工布，同时陈述堆放在某地的93卷土工布系从别的项目地运送至该地，堆放的其他厂家的土工布同样在产品外观上无产品标识及其他产品信息，不能排除现场抽检的土工布系其他公司供货的土工布。故《产品质量鉴定报告》的鉴定结论不能证明案涉土工布存在质量问题。

综上，某畜牧公司提出案涉土工布存在质量问题的证据不足，某畜牧公司的诉请本院不予支持。某工程材料公司诉请支付剩余货款及逾期付款利息，符合法律规定，予以支持。

湖南省慈利县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百七十九条、第六百二十条、第六百二十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条、第十四条、第十八条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第二百六十条之规定，判决如下：

一、驳回本诉原告某畜牧公司的全部诉讼请求；

二、反诉被告某畜牧公司于本判决生效之日起七日内支付反诉原告某工程材料公司剩余货款13053.6元并支付利息（利息以13053.6元为基数，按年利率3.65%的1.3倍自2023年4月17日起至付清之日止）；

三、驳回反诉原告某工程材料公司的其他反诉请求。

某畜牧公司持原审起诉意见提起上诉。

湖南省张家界市中级人民法院经审理认为：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案处理的重点主要在于买卖合同中的检验期间和质量保证期间之间的联系与区别，如果当事人在合同中仅约定了质量保证期间但未约定检验期间的，该质量保证期间究竟是应作为确定最长合理期限的补充，还是作为确定检验期间的补充，审判实践中的认识不一。

根据《中华人民共和国民法典》第六百二十一条第二款的规定，在买卖合同没有约定检验期间的情形下，将约定的质量保证期间理解为最长合理期限更为合适，也更符合立法本意，即在当事人对检验期间没有约定但约定有质量保证期间时，不能直接将质量保证期间认定为检验期间，而是仍要确定合理期间作为检验期间，只是该合理期间最长不得超过质量保证期间。故某畜牧公司主张检验期限即为质保期限的理由不成立，不予支持。

还应注意的是合理期限的确定，合理期限是一个原则性的规定，在司法实践中，属于法官行使自由裁量权的范畴。判断买受人通知是否超过合理期限应当充分考虑到合同的目的、标的物的性质、标的物检验的难度、买受人检验能力等综合因素，以合理推定检验所需要的时间。而这些因素的考量，必须根据诚信原则来检验是否合理。

本案中，土工布规格型号400克每平方米的检验不必凭借特殊的工具、仪器等设备或者有赖于有关专家的专业分析和判断，只需通过称重等简单方式就能发现标的物规格型号不符合合同约定，检验难度低，故本院依据本案的实际情况确定案涉土工布的合理检验期限为收货后一个月内。某畜牧公司未在收货后一个月内进行检验，视为标的物的质量符合约定。

编写人：湖南省慈利县人民法院 唐柳

合同履行发生争议时合同解释规则的运用
及默示变更的认定